

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2538 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน

โจทก์

นาง เจริญ พึ่งพิศ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 113

แม้พนักงานสอบสวนไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ก็เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจทำสัญญาประกันได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106, 113 จึงย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับตามสัญญาประกันในฐานะเจ้าพนักงานตามอำนาจแห่งหน้าที่โดยชื่อตำแหน่งหน้าที่ของตนได้ส่วนกรมตำรวจไม่ใช่พนักงานสอบสวนและมีได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาประกันจึงฟ้องเองหรือมอบอำนาจให้ฟ้องหาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน มีอำนาจ หน้าที่ ให้ ประกันตัว ผู้ต้องหา ซึ่ง อยู่ ใน ความ ควบคุม ได้ ตาม กฎหมาย เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2527 จำเลย ที่ 2 ใน ฐานะ ส่วนตัว และ ใน ฐานะ ผู้รับมอบ อำนาจ จาก จำเลย ที่ 1 ได้ ทำสัญญาประกัน ตัว นาย ณรงค์ ฐาปนโสธ ผู้ต้องหา ความผิด ต่อ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ไป จาก ความ

ควบคุม ของ โจทก์โดย สัญญา ว่า จะ ส่งตัว ผู้ต้องหา ตาม กำหนด นัด ของ โจทก์ หาก ผิดสัญญา ยินยอมใช้ เงิน จำนวน 290,000 บาท เพื่อ เป็น หลักประกัน จำเลย ที่ 2 ได้ มอบโฉนด ที่ดิน เลขที่ 37309 ตำบล ออเงิน (ท่าแร่) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่ง จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ให้ โจทก์ไว้ เป็น หลักฐาน ต่อมา จำเลย ทั้ง สอง ไม่ปฏิบัติ ตาม สัญญา และ ไม่ยอมชำระ เงิน ค่าปรับ จำนวน 290,000 บาท ให้ แก่ โจทก์ ขอให้ บังคับ จำเลยทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน ดังกล่าว พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า โจทก์ไม่ใช่ พนักงานสอบสวน ของ สถานี ตำรวจนครบาล พหลโยธิน ไม่มี อำนาจ ควบคุม และ ให้ ประกันตัว นาย ณรงค์ ผู้ต้องหา เพราะ อำนาจ การ ควบคุม และ ให้ ประกันตัว ผู้ต้องหา ต้อง ได้รับมอบ อำนาจ จาก กรมตำรวจ แต่ โจทก์ ไม่ได้ รับมอบ อำนาจ ดังกล่าว จำเลย ที่ 1ไม่เคย ทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ จำเลย ที่ 2 นำ โฉนด ที่ดิน เลขที่ 37309ไป เป็น หลัก ประกัน ตัว นาย ณรงค์ จาก การ ควบคุม ของ พนักงานสอบสวน สถานี ตำรวจนครบาล พหลโยธิน จำเลย ที่ 1 ไม่เคย ผิดสัญญา ประกัน ต่อ โจทก์ ทั้ง โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้อง เพราะ โจทก์ไม่มี ฐานะ เป็น นิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดา เป็น เพียง ตำแหน่ง ทางราชการ เท่านั้น และพันตำรวจโท บริบูรณ์ วาราชนนท์ ไม่ใช่ คู่สัญญา ประกัน ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกัน ชำระ เงิน จำนวน 290,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้องจนกว่า จะ ชำระ ให้ โจทก์ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง เบื้องต้น ฟังได้ ว่า จำเลย ที่ 2 ได้ ทำ สัญญา ประกัน ตัว นาย ณรงค์ ฐาปนโสธ ผู้ต้องหา ความผิด ต่อ พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ไป จาก การ ควบคุมของ โจทก์ แล้ว ผิดสัญญา ไม่ ส่ง ตัว นาย ณรงค์ ตาม กำหนด นัด ของ โจทก์ คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ เกี่ยวกับ ปัญหา ข้อ นี้ จำเลย ที่ 1 ฎีกา ว่า ที่ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน อนุญาต ให้ ผู้ต้องหา ประกันตัว ไป เป็น การกระทำ แทน กรมตำรวจ เมื่อ มี การ ผิดสัญญา ประกัน ผู้มีอำนาจ ฟ้องบังคับตาม สัญญา ดังกล่าว คือ กรมตำรวจ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน ซึ่ง เป็น เพียง ตำแหน่ง ทางราชการ ไม่ได้ เป็น นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ไม่มี อำนาจฟ้อง โดย ไม่ได้ รับมอบ อำนาจ จาก กรมตำรวจเห็นว่า ถึง แม้ พนักงานสอบสวน จะ ไม่มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล แต่ ก็ เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่ง โดย ตำแหน่ง หน้าที่ ราชการ อัน กฎหมาย กำหนด ไว้ ให้ มีอำนาจ ทำ สัญญาประกัน ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 และ มาตรา 113 ฉะนั้น จึง ย่อม มีอำนาจ ที่ จะ ฟ้อง ขอให้ บังคับตาม สัญญา ประกัน ใน ฐานะ เจ้าพนักงาน ตาม อำนาจ แห่ง หน้าที่ โดย ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ ของ ตน ดังนี้ เมื่อ จำเลย ทั้ง สอง ทำ สัญญาประกัน ตัวผู้ต้องหา ไป จาก การ ควบคุม ของ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112 และ จำเลย ทั้ง สองผิดสัญญา ดังกล่าว พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน ย่อม มีอำนาจ เป็น โจทก์ ฟ้อง

จำเลย ทั้ง สอง ตาม สัญญา ได้ กรมตำรวจ ไม่ใช่พนักงานสอบสวน และ มิได้ เป็น คู่สัญญา กับ จำเลย ทั้ง สอง จะ ฟ้อง เองหรือ มอบอำนาจ ให้ ฟ้อง หาได้ไม่ ฎีกา ข้อ นี้ ของ จำเลย ที่ 1 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-สุทธิ นิชโรจน์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อมีการโต้แย้งสิทธิเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55ผู้
ถูกโต้แย้งที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลแต่มีบางกรณีแม้จะไม่ใช่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก็
สามารถฟ้องคดีได้เช่นกองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญตำแหน่งที่กฎหมายรับรองเป็นต้น
พนักงานสอบสวนก็เป็นข้อยกเว้นที่ไม่มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหาก
แต่เป็นตำแหน่งที่กฎหมายรับรองไว้โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา106(1)ให้อำนาจพนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณาที่จะให้มีการ
ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันดังนั้นไม่ว่า
บุคคลใดจะเป็นพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะพิจารณาให้มีการปล่อยชั่วคราวผู้
ต้องหาทั้งสิ้นแม้พนักงานสอบสวนจะเป็นข้าราชการสังกัดอยู่ในกรมตำรวจกระทรวง

มหาดไทยก็ตามแต่ในการพิจารณาให้มีการปล่อยชั่วคราวไว้ระหว่างการสอบสวนนั้น มิใช่เป็นการกระทำแทนกรมตำรวจซึ่งเป็นนิติบุคคลที่พนักงานสอบสวนสังกัดอยู่ กฎหมายมิได้ให้อำนาจกรมตำรวจในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวกรมตำรวจ จึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงไม่มีอำนาจฟ้องซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน ตลอดมารวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เมื่อมีการทำสัญญาประกันผู้ต้องหาจากพนักงานสอบสวนแล้วผิดสัญญาไม่ส่งตัวผู้ต้องหาตามนัดถือได้ว่าผู้ประกันได้ผิดสัญญาพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งว่าผิดสัญญาประกันซ้ำอีกทั้ง ถือว่าผู้ประกันซึ่งผิดสัญญาประกันมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามสัญญาประกันแล้วไม่ ชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี (คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1308/2511) เนื่องจากกฎหมายระบุตำแหน่งไว้ดังนั้นในการพิจารณาผู้ที่มีอำนาจ ฟ้องคดีเมื่อมีการผิดสัญญาประกันผู้ต้องหาจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าพนักงาน สอบสวนผู้ที่จะฟ้องนั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนหรือไม่แม้มิได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการสอบสวนก็สามารถฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1424/2534) ถือว่าเป็นการกระทำของบุคคลในตำแหน่งหน้าที่เดียวไม่ใช่ทำแทนกัน และหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวเป็นอำนาจของตำแหน่งหน้าที่ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้จึงฟ้อง คดีโดยระบุตำแหน่งหน้าที่และระบุนามบุคคลซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่เป็นคู่ความได้ (คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 2106-2108/2492, 1308/2511) เมื่ออำนาจฟ้องเป็นของตำแหน่ง พนักงานสอบสวนดังนั้นพนักงานสอบสวนผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้รับสัญญาประกันได้ย้ายไป รับราชการที่อื่นแล้วมิได้เป็นพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจเดิมอีกต่อไปจึงไม่มี สิทธิลงชื่อในฐานะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเดิมฟ้องคดีได้อีก (คำพิพากษาศาล ฎีกาที่ 2223/2528) ศิริชัย วัฒนโยธิน